

1508738-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER WILSON SANTOS SANTIAGO

VISTOS, etc.

EDER WILSON SANTOS SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de abril de 2.022, por volta das 20:15 horas, na Rua Dona Maria de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1508738-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508738-29.2022.8.26.0228 - Controle nº 507/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER WILSON SANTOS SANTIAGO

VISTOS, etc.

EDER WILSON SANTOS SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de abril de 2.022, por volta das 20:15 horas, na Rua Dona Maria de Camargo, nº 599, nesta capital, trazia consigo e guardava 39 (trinta e nove) invólucros de maconha e 03 (três) pinos de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido ao réu em 16 de maio de 2.022

(fls. 64).

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na ilicitude da imotivada abordagem policial, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que não trazia consigo qualquer entorpecente quando abordado por dois policiais militares, os quais encontraram drogas em um rio próximo, imputando injustamente a posse das mesmas ao interrogando, por motivo que não soube esclarecer. Já havia sido abordado anteriormente por tais policiais, quando nada de ilícito foi apurado e o interrogando liberado. Nada tem contra tais policiais. Negou ter apresentado ao delegado a versão de fls. 15, a quem só disse que as drogas foram encontradas no tal rio.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual só revelam a autoria de um crime de porte de entorpecentes para uso próprio.

Com efeito, os policiais militares Alexsandro de Souza Oliveira e Jonathan dos Santos Macedo relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu na via pública e com um volume na cintura, tratando-se de conhecido ponto de tráfico ilícito de entorpecentes. Abordaram-no e encontraram, em sua cintura, pequena quantidade de entorpecentes e pequena quantia em dinheiro, cuja espécie e valor não mais se recordavam. A cerca de dois metros do acusado, em um muro, apreenderam outra quantidade de entorpecentes. Também apreenderam mais entorpecentes em meio a tijolos e do outro lado da rua. Não presenciaram qualquer ato de venda. Não conheciam o réu até a data dos fatos, que reconheceram na audiência judicial.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Registre-se inicialmente a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, pois realizada por policiais que sequer o conheciam até a data dos fatos, tal como todos eles admitiram ao magistrado, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-lo, criando contra Eder Wilson Santos Santiago uma estória fantasiosa.

Outrossim e nos precisos termos dos depoimentos policiais de fls. 13/14, apenas 19 invólucros de maconha foram encontrados em uma "bolsa" que o réu tinha em sua cintura, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

Da mesma forma, apenas 15 reais foram apreendidos em seu poder, quantia

insignificante e incapaz de por si só sugerir o comércio ilegal que ora lhe é imputado.

Quanto às demais drogas apreendidas na data dos fatos, entendo não haver prova suficiente de que estivessem em poder do acusado, seja porque parte delas estava entre tijolos existentes do outro lado da rua e parte delas estava em um muro a alguns metros do denunciado, sem que houvesse comprovação satisfatória de que a Eder Wilson Santos Santiago pertencessem.

Acrescente-se que o militar Alexsandro afirmou no início de seu depoimento que Eder teria alegado inicialmente ser mero usuário, só posteriormente afirmando que teria admitido que ali comercializava entorpecentes.

Não bastasse, nenhum ato de venda foi presenciado por aqueles militares na data dos fatos.

Tais ponderações, em conjunto, levam-nos à conclusão de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diga-se, por fim, que o laudo pericial de fls. 81/83 atestou que os entorpecentes encontrados consistiam em "Tetrahidrocannabinol" e "Cocaína".

A alegação da defesa de que houve ilicitude na abordagem policial não pode ser acolhida, uma vez que o réu se encontrava em conhecido ponto de tráfico ilícito de entorpecentes e ainda tinha um volume em sua cintura, o que evidentemente justificava a sua revista.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/15), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08) e do Exame Químico Toxicológico (fls. 81/83). De rigor a parcial procedência da pretensão punitiva.

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 29 e 112/113, o réu tem contra si dois processos criminais em andamento, por roubo e tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes.

Deste modo, considerando-se a primariedade e a ausência de maus antecedentes, opto pela aplicação de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 02 (dois) meses, conforme faculta o art. 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar EDER WILSON SANTOS SANTIAGO, Rg. nº 53.091.106-SSP/SP, filho de Wilson Candido Santiago Filho e Marcia Santos Lopes, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo" pelo prazo de 02 (dois) meses.

Fica o réu aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado dessa sentença, expeça-se mandado de restituição dos R\$ 15,00 (quinze reais) apreendidos a fls. 08 em favor do denunciado.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito